

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יעקב אשר

פ/5508/25

הצעת חוק להגדלת היצע הדיור ברשויות מקומיות (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2025

1. תיקון פקודת העיריות
בפקודת העיריות¹ –

(1) בסעיף 19(א), אחרי "והנוגע לתחום העיריה" יבוא "ובצרוף מספר יחידות הדיור החדשות למגורים שטרם אוכלסו ובלבד שיש לגביהם היתר בנייה בתוקף, כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965², ואישור תחילת עבודה, כהגדרתו בחוק האמור, שיימנו כשני תושבים לכל יחידת דיור";

(2) בסעיף 168, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא :

"(ב) לעניין קביעת שכרם של העובדים המנויים בתוספת החמישית ייראו את מספר התושבים בעירייה כמספר התושבים הרשומים במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965³, ובצרוף מספר יחידות הדיור החדשות למגורים שטרם אוכלסו, כאמור בסעיף 19(א)."

2. תיקון פקודת המועצות המקומיות
בפקודת המועצות המקומיות⁴, אחרי סעיף 9 יבוא :

"קביעת מספר לעניין קביעת מספר חברי המועצה ולעניין קביעת תושבי המועצה שכרם של עובדים בכירים במועצה המקומית, לעניינים מסוימים ייראו את מספר התושבים בעירייה כמספר התושבים הרשומים במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965⁵, ובצרוף מספר יחידות הדיור החדשות למגורים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

⁵ ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.

שטרם אוכלסו, ובלבד שיש לגביהם היתר בנייה בתוקף, כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965⁶, ואישור תחילת עבודה, כהגדרתו בחוק האמור, שיימנו כשני תושבים לכל יחידת דיור."

תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975⁷, בסעיף 15(ב), אחרי "לפי הרשום במרשם האוכלוסין" יבוא "ובצרוף מספר יחידות הדיור החדשות למגורים שטרם אוכלסו ובלבד שיש לגביהם היתר בנייה בתוקף כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965⁸, ואישור תחילת עבודה, כהגדרתו בחוק האמור, שיימנו כשני תושבים לכל יחידת דיור".

דברי הסבר

על פי פקודת העיריות, חוק הרשויות המקומיות (הקרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור), התשפ"ג-2023, חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, ופקודת המועצות המקומיות, מספר התושבים ברשות המקומית מהווה מפתח לקביעת מספר חברי המועצה, גובה שכר הבכירים ברשות המקומית, תחשיב מענק הקרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור ומספר סגני ראש הרשות.

הרציונל הוא כי ככל והרשות המקומית גדולה יותר מבחינת תושבים כך ניהול העיר מחייב עבודה רבה יותר וכולל מורכבויות שונות ולכן יש צורך במספר גדול יותר של חברי מועצה שיתנו שירות לתושבי אותה רשות מקומית, שכר הבכירים גבוה יותר שכן עבודתם מאומצת יותר ומורכבת יותר, ומסיבות אלו גם משקל המענק בקרן הארנונה גבוה יותר וכן יש השפעה על מספר הסגנים.

עם זאת, בקביעת מספר התושבים ברשות מקומית אין כלל התייחסות ליחידות דיור הנמצאות בהליך בנייה על אף שבינוי יחידות דיור מטיל עבודה רבה על כתפי הרשות ועובדיה, כאשר במקרים רבים עבודה זו מורכבת יותר מניהול שוטף של תושבים מתגוררים ומצריכה לתת לרשות כלים להתמודד עמה. בין המטלות שניתן למנות: הנפקת היתרי בנייה, פיקוח על עבודות בנייה, בינוי ותיאום תשתיות, היערכות למוסדות ציבור וחינוך, יצירת קשר עם התושבים האמורים להגיע ולהתגורר בעיר ומיפוי הגילאים על מנת להיערך מבחינת מוסדות חינוך ועוד.

על מנת לתת בידי כלל הרשויות המקומיות, עיריות ומועצות אזוריות כלים לטיפול בליווי הבנייה של אותן יחידות דיור וכדי לתמרץ רשויות מקומיות להגדיל את היצע יחידות הדיור ואף לזרז מתן היתרי בנייה ואישורי תחילת עבודות, מוצע כי בקביעת מספר התושבים בתחומי רשות מקומית יילקחו בחשבון יחידות דיור חדשות הנמצאות בהליך בנייה, כאשר ביחידות דיור בהתחדשות עירונית יימנו רק את יחידות הדיור החדשות ולא יימנו את אלו הנבנות חלק הדירות הישנות. על פי המוצע יחידות הדיור החדשות יימנו כשני תושבים לכל יחידת דיור שזה מספר נמוך ממוצע מספר הנפשות המתגוררים בדירה. בנוסף, מוצע כי על מנת שיחידת דיור תימנה לא די כי התקבל היתר בנייה אלא הדרישה כי אף התקבל אישור תחילת עבודות.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יעקב אשר (5291/25 פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בשבט התשפ"ה (10.02.2025)

⁶ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

⁷ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

⁸ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.